

개선 요구 및 권고

1. 제 목 : 직장 내 괴롭힘 예방지침 시행에 관한 사항
2. 관계기관 : □◇실(□◇☆부)
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 직장 내에서 괴롭힘 행위를 예방하여 직원들이 안전하게 근무할 수 있도록 「직장 내 괴롭힘 예방지침(이하 “지침”)」을 제정('19.7.2.) 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

지침 제6조(직장 내 괴롭힘 상담원) 및 제10조(상담)에서는 남녀 동수로 노사가 추천하는 남녀직원 각각 1명씩을 포함한 4인을 상담원으로 선임하고, 직장 내 괴롭힘과 관련하여 상담을 원하는 피해자나 대리인이 서면, 전화, 통신 등 방법으로 상담원에게 신고할 수 있도록 정하고 있습니다.

직장 내 괴롭힘의 예방과 대응에 관한 사내 규정은 직원들에게 공통적으로 적용하는 근로조건과 복무규율에 대하여 구체적으로 명시한 취업규칙 해당 항목으로, 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로계약은 그 부분에 관하여 무효가 되는 점 등 사업주 책임이 가중한 점을 고려하여 회사에서는 해당 지침에 대한 위반이 발생하지 않도록 엄격한 통제 시스템을 갖추어야 합니다.

따라서 공단 본사 및 소속기구에서는 지침을 철저히 준수하여 직장 내 괴롭힘 관련 상담원을 선임하고 소속 직원들에게 이를 충분히 안내함으로써, 피해자 또는 피해 내용에 대한 비밀 유지를 용이하게 하고, 절차적 접근성을 높이는 등 제도의 실효성을 높이기 위해 노력하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 복지사업부서 종합감사 기간에 직장 내 괴롭힘 예방지침의 준수 실태를 확인한 결과, 상담원을 선임하지 않고 이에 따라 상담 절차 등이 직원들에게 안내되지 않고 있거나, 지침에서 정한 4명 기준에 미달 운영하는 등 4개 소속기구(☆☆원, ◇◇원, ○○센터, ◎◎원) 전체에서 지침을 준수하지 않는 것으로 확인되었습니다.

한편 이와 같은 실태는 지침이 상시 근로자 수가 현저히 적은 사업장 실태를 충분히 고려하지 않아 일부 사업장에서는 지침의 준수가 실제로 어렵거나, 지침 도입 과정에서 점검·관리가 미흡하여 제도가 정착되지 않은 점 등에 그 원인이 있는 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

□◇실 □◇☆부에서는 감사 결과를 수용하고, 다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ □□이사는

- 사업장별 상시 근로자 수 등 경영 여건을 고려한 실효성 있는 지침 개정으로 취업규칙 위반의 리스크가 발생하지 않도록 관리하시기 바랍니다.(개선)
- 직장 내 괴롭힘 예방지침의 준수 실태에 관한 점검 및 제도 안내 등을 통해 취업규칙 준수에 대한 내부통제를 강화하시기 바랍니다.(권고)